

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5557/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด ปราจีนบุรี
นาง ช่วย ปาก ครอง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72 ทวิ

เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นบ้านจำเลย จำเลยจึงพาอาวุธปืนที่มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตติดตัวไป การที่จำเลยพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในทางสาธารณะ แม้เพื่อมิให้ถูกค้นพบและถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาพาอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม ก็เป็นการที่จำเลยเจตนากระทำความผิดขึ้นใหม่เพื่อปกปิดหรือให้พ้นจากการถูกจับกุมในความผิดที่ได้ก่อขึ้นแล้วถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยผิดกฎหมายจึงต้องมีความผิดในข้อหาพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะด้วย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 91, 371 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และขอให้ริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาอาชญากรรมและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง ส่วนข้อหาพาอาชญากรรม จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 (ที่ถูกลบ มาตรา 72 วรรคหนึ่ง), 72 ทวิ ที่แก้ไขแล้ว สำหรับความผิดฐานมีอาชญากรรมไว้ในครอบครองให้จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหานี้ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงให้จำคุก 6 เดือนความผิดฐานพาอาชญากรรมไปในสถานที่สาธารณะ ให้จำคุก 3 เดือน รวมเป็นจำคุก 9 เดือนของกลางให้รับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาพาอาชญากรรมไปในสถานที่สาธารณะ สำหรับข้อหาอาชญากรรมไว้ในครอบครอง ให้ปรับ 2,000 บาท และให้การลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าเจ้าพนักงานติดตามไปยึดอาชญากรรมพกที่จำเลยพาหลบหนีไปได้ที่ถนนหน้าบ้านจำเลยห่างจากรั้วบ้านประมาณ 5 เมตร ปัญหาวินิจฉัยต่อไปจึงมีว่า จำเลยมีความผิดในข้อหาพาอาชญากรรมไปในสถานที่สาธารณะหรือไม่ สำหรับปัญหานี้เห็นว่าการที่จำเลยพาอาชญากรรมติดตัวไปในทางสาธารณะ แม้เพื่อมิให้ถูกค้นพบและถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรรมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม ก็เป็นการที่จำเลยเจตนากระทำความผิดขึ้นใหม่เพื่อปกปิดหรือให้พ้นจากการถูกจับกุมในความผิดที่ได้ก่อขึ้นแล้ว ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาพาอาชญากรรมไปใน

ทางสาธารณะโดยผิดกฎหมาย จำเลยจึงต้องมีความผิดข้อหานี้ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับข้อหานี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น แต่
ตามพฤติการณ์แห่งคดี ศาลฎีกาเห็นสมควรรอกการลงโทษจำคุกให้จำเลยโดยเพิ่มโทษ
ปรับอีกสถานหนึ่ง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะอีกสถานหนึ่ง
ด้วย จำคุก 3 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ธำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>